

NULIDAD DE ABSOLUCIÓN POR VULNERACIÓN AL DEBER CONSTITUCIONAL DE MOTIVACIÓN Y DEFICIENCIAS EN EL DEBER DE ESCLARECIMIENTO DE LOS FÁCTICOS RELACIONADOS CON EL DELITO DE ASESINATO COMETIDO EN UN CONTEXTO DE LESA HUMANIDAD

Sumilla. De acuerdo con el tratamiento otorgado a los fácticos, la muerte por mano ajena del agraviado habría respondido a la ejecución de la política estatal sistemática de eliminación selectiva de la población civil, materializada durante el régimen de Alberto Fujimori. Política que se articuló mediante el uso del aparato castrense y el despliegue de actos de represión dirigidos contra sectores de la población considerados subversivos o contrarios al Gobierno de turno.

Al realizar el control del razonamiento y la motivación jurídica expuesta por el Tribunal de primera instancia en la valoración de la actividad probatoria desarrollada durante el contradictorio, trascienden falencias medulares que impiden confirmar el tenor de la sentencia absolutoria impugnada. La observación que formula este Tribunal Supremo no se orienta a direccionar la selección arbitraria de la actividad probatoria. Lo que se pretende es garantizar que el razonamiento que soporta la decisión final se encuentre plenamente motivado dada la especial sensibilidad de los hechos materia de dilucidación.

En consecuencia, corresponde la anulación de la sentencia recurrida y, sin proponer una decisión de mérito, ordenar el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro Colegiado Superior, donde deberá considerarse lo expuesto en la presente ejecutoria suprema; así como, materializarse las actuaciones probatorias que resulten necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos, de conformidad con lo normado en el numeral 1 del artículo 298 del C de PP.

Lima, treinta de diciembre de dos mil veinticinco

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la **representante del Ministerio Público** y la **parte civil**, [REDACTED] y [REDACTED]¹, contra la sentencia del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, emitida por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (foja 13 941), **que por mayoría absolvió a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Julio Rolando Salazar Monroe, Juan Nolberto Rivero Lazo y Federico Navarro Pérez**, como autores mediatos; y, a **Santiago Enrique Martín Rivas, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Nelson Rogelio Carbajal García y Wilmer Yarlequé Ordinola**, como autores directos, del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado-asesinato, cometido bajo el contexto de lesa humanidad, en perjuicio de [REDACTED].

¹ Debidamente constituidas en parte civil conforme auto del dieciocho de mayo (foja 4650) y dieciséis de junio del dos mil diez, respectivamente.

De conformidad con el dictamen de la fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema **VÁSQUEZ VARGAS**.

CONSIDERANDO

PRIMERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

1.1. De acuerdo con la acusación fiscal formulada mediante el Dictamen 137-2015-3º FSPN-MP-FN, del veintidós de septiembre de dos mil quince (foja 6790), expuesto en sesión de audiencia de juicio oral del cinco de abril de dos mil dieciocho (foja 8092), el hecho incriminado, en el extremo objeto del presente análisis refiere, en síntesis, lo siguiente:

1.1.1. El dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, aproximadamente a las siete y treinta de la mañana, se produjo la muerte de [REDACTED], secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

1.1.2. El agraviado salió de su domicilio para abordar el vehículo asignado para su movilidad personal (auto Lada – Niva color blanco de placa de rodaje [REDACTED]), con la finalidad de dirigirse al local de la CGTP ubicado en Lima. La unidad vehicular se encontraba estacionada en el frontis del inmueble ubicado en la avenida [REDACTED], urbanización [REDACTED], distrito de Los Olivos. Además, junto a la víctima se encontraban su hijo político [REDACTED], en el asiento posterior, su hija [REDACTED], como copiloto; mientras que, el agraviado ocupaba el asiento del piloto.

1.1.3. En esos instantes, integrantes del destacamento especial de inteligencia "Colina" (como brazo ejecutor de las acciones programadas y ordenadas por el Servicio de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, con conocimiento del comandante general del Ejército) integrado por los procesados como autores directos **Santiago Enrique Martin Rivas, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Nelson Rogelio Carbajal García y Wilmer Yarlequé Ordinola**, acompañados de los ya fallecidos [REDACTED] y [REDACTED], ingresaron por el pasaje colindante del domicilio, así como por la parte frontal hacia la avenida donde se encontraba estacionado el vehículo, procediendo a disparar contra el cuerpo de la víctima quien falleció instantáneamente.

1.1.4. Los agentes de inteligencia portaban armas de corto y largo alcance siendo que el Mayor EP Martin Rivas quien habría disparado varios tiros de manera directa en contra el dirigente sindical y contra el vehículo mientras que los otros agentes del Grupo Colina se encargaban de disparar hacia el suelo a fin de amedrentar a los que pudieran acercarse.

1.1.5. El hijo político del agraviado, [REDACTED], fue impactado por un proyectil a nivel de la aurícula derecha. Su hija [REDACTED] pudo salir raudamente del vehículo con dirección a su vivienda. En el trayecto junto al jardín de la entrada de su casa vio a una mujer que se encontraba parada portando un arma de fuego mientras el grupo de personas que atacaba realizaron algunos disparos hacia la pared y la ventana de la casa de la víctima en cuya puerta se encontraba su esposa [REDACTED], momentos en que esta ingresa al interior de su vivienda a fin de salvaguardar la vida de sus menores hijos [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED].

1.1.6. Tras culminar el ataque, el grupo de homicidas huyó en varias direcciones, unos por el pasaje por donde habían ingresado, otros con dirección al Asentamiento Humano [REDACTED] y otros por la Avenida Los Alisos.

1.1.7. Posteriormente [REDACTED] y [REDACTED] sacaron del vehículo a [REDACTED] llevándolo al hospital "Cayetano Heredia", lugar a donde llegó cadáver, habiéndole impactado directamente cinco proyectiles en el cuerpo.

1.1.8. Corresponde precisar que se imputa que los procesados **Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Julio Rolando [REDACTED], Juan Nolberto Rivero Lazo y Federico Navarro Pérez**, como altos mandos del Ejército y del Servicio de Inteligencia, brindaron la orden ilegal de dar muerte a [REDACTED], disposición que los ubica como presuntos autores mediatos de la conducta.

1.2. Los hechos antes descritos se subsumieron en el artículo 106, tipo base, concordado con el inciso 3 del artículo 108 del Código Penal, cuyas descripciones legales son las siguientes:

Artículo 106

El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años.

Artículo 108

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años, el que mata a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:

3. Con gran crueldad, **alevosía** o veneno.

1.3. El titular de la acción penal sostiene que los hechos se materializaron en el marco de graves violaciones a los Derechos Humanos, como parte de la política estatal de eliminación selectiva existente en el país durante el periodo objeto de procesamiento, dado que el agraviado fungía como secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú-CGTP.

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DE LOS IMPUGNANTES

2.1. El representante del Ministerio Público en su recurso formalizado por escrito del primero de diciembre de dos mil veintitrés (foja 14 216) solicitó se declare nula la sentencia y se ordene el desarrollo de un nuevo juicio oral. Precisó, en concreto, lo siguiente:

2.1.1. En el recurso se efectuó la glosa de plurales pruebas de cargo que a criterio del fiscal permiten sostener la responsabilidad de los acusados. Entre estos tenemos: testimonio de [REDACTED], entrevista de [REDACTED], manifestación de [REDACTED], de [REDACTED], de [REDACTED], de [REDACTED], Memorandum 19-92-SIN.01, suscrita por [REDACTED], Atestado 2777/2805, cartas manuscritas de [REDACTED] y [REDACTED], así como el Informe 1-96 suscrito por [REDACTED].

2.1.2. En cuanto a las cartas de [REDACTED] y [REDACTED] considera que deben valorarse positivamente por el Tribunal por ser verosímiles en cuanto al extremo de la información proporcionada sobre la muerte del agraviado. La autenticidad de dichas instrumentales se acredita con los Dictámenes de pericia grafotecnia 661/03, 955/03 y 508/2003. Asimismo, postula el mérito del Dictamen pericial psicológico forense 1029-97 según el cual [REDACTED] presenta características de trastorno por

estrés post-traumático pero que no lo incapacita para percibir y evaluar la realidad adecuadamente.

2.1.3. En cuanto a la Pericia balística forense 155/93 señala que la Sala superior no consideró que dicho documento no cuenta con su última página, donde precisamente figura la firma del perito. Tampoco se acompaña como anexo el Dictamen Pericial 1270, de abril de mil novecientos noventa y dos, que supuestamente se realizó en el caso del mayor PNP [REDACTED], donde se estableció la responsabilidad de Sendero Luminoso (SL).

2.1.4. La organización terrorista SL no fue responsable de la muerte del agraviado [REDACTED] en razón a lo siguiente: **i.** el voto en minoría del Informe Final de la Comisión Investigadora de las denuncias de Mesmer, **ii.** la sentencia recaída en el Expediente 485-03, del siete de marzo de dos mil seis, por la cual se absolvió a presuntos miembros de la OT SL por este hecho, pronunciamiento confirmado por ejecutoria suprema recaída en el Recurso de Nulidad 2041-2006/Lima, del veintiuno de marzo de dos mil siete, **iii.** el mérito del Informe 93-03, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la respectiva sentencia del tres de marzo de dos mil cinco, en la que se establece la presunta responsabilidad de agentes del Estado en la muerte de [REDACTED], **iv.** El acta fiscal de visualización y transcripción de CD rotulado "Declaración testimonial del exagente [REDACTED] en penal de Yanamayo-Punto 23.Nov.97-Programa En persona-César Hildebrant", donde se ratifica la sindicación de la responsabilidad del Grupo Colina, **v.** el Informe final de la Subcomisión Investigadora del Congreso de la República y **vi.** el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

2.1.5. Aunado a ello postula el mérito de la declaración del testigo Yuri Higinio Huamaní Gazani, condenado por terrorismo e inculpa por la muerte de [REDACTED], quien indicó que el día de los hechos lo detuvieron a las 06:30 am; sin embargo, la muerte se produjo recién luego de una hora de diferencia desde su detención.

2.2. De otro lado, la **parte civil** por escrito del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés (foja 14 257) formuló recurso de nulidad y postuló la vulneración del deber de motivación. Sostuvo los siguientes agravios:

2.2.1. La Sala superior no se pronunció sobre las alegaciones planteadas por el Ministerio Público, limitándose a valorar las pruebas de descargo, prescindiendo de las pruebas de cargo.

2.2.2. Se desconocieron factores que indiciariamente probaban la responsabilidad de los acusados: **i.** el régimen de Fujimori tuvo como política de Estado atacar a sus opositores, **ii.** el Grupo Colina no solo era empleado para combatir terrorismo, sino también lesionar la salud y vida de personas ajenas, **iii.** se cuenta con testimonios de personas que señalan a los acusados como responsables directos del delito, **iv.** SL se encontraba inoperativo antes de la fecha del asesinato de [REDACTED], tras la captura de su líder Abimael Guzmán y **v.** en un proceso penal anterior se demostró la imposibilidad de que presuntos terroristas fueran responsables de la muerte, disponiéndose su absolución.

2.2.3. Existe una deficiente valoración del móvil del crimen. No se consideró que la elección de [REDACTED] significó la aparición de un personaje político de máxima relevancia que trastocó los esquemas tradicionales de representación sindical. El agraviado logró desarrollar diversos actos, eventos, movimientos, movilizaciones, protestas y pronunciamientos contra la política laboral del régimen de Fujimori, lo cual no se analizó en la sentencia. Tampoco se analizó la denuncia que formuló ante el comité de Relaciones Laborales de la OIT. El agraviado era un personaje

político tremendamente incómodo y desestabilizador, por lo cual debía ser eliminado. En esta línea declararon [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED].

2.2.4. Se debió valorar la confrontación entre Huilca y Fujimori en la reunión del CADE de 1992, se trató del colofón de la lucha sindical que emprendió el agraviado desde su elección.

2.2.5. Se omitió considerar que el Poder Judicial emitió sentencia absolutoria a favor de presuntos integrantes de SL acusados como autores del asesinato.

2.2.6. En la descripción de la modalidad o patrón de actuación del Grupo Colina a diferencia de SL no valora testimonios de los propios ex integrantes del destacamento Colina como Hércules Gómez Casanova y Meneses Montes de Oca, respecto al armamento y la vestimenta utilizados. Además, no se dio muerte mediante un tiro de gracia, patrón de actuación que la mayoría de la Sala atribuye a SL. No se verificaron vivas, lemas, volantes ni ninguna otra manifestación directa de los atacantes que reivindique la autoría de SL.

2.2.7. No se analizó que, si bien a diciembre de mil novecientos noventa y dos el Grupo Colina ya no funcionaba de forma regular, actuaba conforme a las necesidades que hubiere y por grupos (hasta diez personas), conforme han indicado [REDACTED], Hércules Gómez Casanova, Ulises Monte de Oca, José Tena Jacinto y Rogelio Carbajal García.

2.2.8. En cuanto a las pericias balísticas: **i. Pericia Balística 155/03**, no aparecen las firmas de los peritos que la realizaron, tampoco la fecha. Si bien en el juicio se examinó al perito [REDACTED] se realizó sin contar con el dictamen completo. Se trata de una causal de nulidad pues constituye un documento pilar del razonamiento y justificación de la sentencia, **ii. Pericia Balística 4980/92**, el perito indicó que para la evaluación no contaba con el proyectil, limitándose a analizar el orificio, según el cual se verificó que el proyectil respondía a una 9mm Parabellum, munición utilizada en pistolas ametralladoras y pistolas de uso de la policía y las fuerzas armadas. Pese a la contradicción con lo referido por [REDACTED] la sentencia no precisó nada al respecto.

2.2.9. Deficiente valoración de las declaraciones inculpativas de [REDACTED] y [REDACTED]. No se consideró la versión de los propios absueltos [REDACTED] y [REDACTED] quienes indican que los citados tenían acceso a información relevante. Tampoco se consideró lo expuesto por los peritos grafotécnicos [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] quienes confirmaron que los manuscritos presentados provienen de los citados testigos.

2.2.10. No se analizó la declaración de [REDACTED], quien participó en la investigación inicial desarrollada por el homicidio del agraviado. El testigo indicó que existía presión de los superiores para resolver el caso y que el problema era la esposa del finado porque indicó "ellos no son".

CUARTO. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Por Dictamen 340-2024-MP-FN-SFSP, del once de julio de dos mil veinticinco (foja 515 del cuadernillo supremo), la Segunda Fiscalía Suprema Penal opina que se invalide la sentencia recurrida y se desarrolle un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala superior en el que se realice un examen integral de la prueba actuada y las demás diligencias que sean necesarias para el adecuado y cabal esclarecimiento de los hechos. Preciso que se incurrió en

un vicio de motivación aparente, dado que no se valoró de manera integral los medios de prueba. Sostuvo lo siguiente:

4.1. La Sala superior omitió valorar que debido al liderazgo y ascendencia del agraviado en los gremios sindicales a nivel nacional y por su intensa actividad como dirigente era incómodo al régimen imperante de esa época, por tanto podía ser objeto del Grupo Colina. En esta línea no se tomaron en cuenta las declaraciones de [REDACTED] y [REDACTED] ni tampoco se consideraron las publicaciones de los diarios que muestran que meses después de asumir el cargo como secretario general de la CGTP, el agraviado convocó a una marcha.

4.2. En cuanto a la vigencia temporal del destacamento Colina no se valoraron las declaraciones de Meneses Montes de Oca, José Tena Jacinto y [REDACTED] quienes afirmaron que dicha agrupación se encontró operativa hasta diciembre de mil novecientos noventa y dos e incluso mil novecientos noventa y tres.

4.3. En el análisis del tipo de operaciones y seguimiento realizado por el Grupo Colina no se valoraron las declaraciones de [REDACTED], Luz Barreto Riofano y [REDACTED] quienes detallaron las acciones de seguimiento o reglaje contra el agraviado, ni lo depuesto por Pablo Atuncar Cama con relación al plan de ejecución que se contaba: contención, seguridad y aniquilamiento. Tampoco se tuvo en consideración el patrón que siguió dicho destacamento respecto al control de tránsito en sus operaciones. Además, la Sala superior admitió como prueba trasladada, entre otros, las conclusiones judiciales establecidas en el Expediente AV 19-2001 respecto al patrón de actuación del destacamento.

4.4. Con relación a la credibilidad de la retractación de Mermes [REDACTED], la Sala superior no precisó ni razonó sobre el cumplimiento de las garantías debidas en la retractación efectuada (las firmas del representante del Ministerio Público son notoriamente distintas en forma y dimensión, no se consignó la ubicación del despacho fiscal). La retractación no es fiable para restar mérito probatorio a la incriminación que realizó por escrito el citado testigo. Tampoco se explicó razonablemente si el indulto otorgado a su favor se relacionaba con su retractación.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

QUINTO. PARÁMETROS DE LA IMPUGNACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE REVISIÓN

5.1. En la dilucidación de toda controversia sometida a conocimiento jurisdiccional, las decisiones pueden ser objeto de debate y revisión por quien se considere agraviado con lo resuelto. Esta potestad encuentra sustento en el numeral 6 del artículo 139 de la Constitución, que reconoce el derecho a la pluralidad de instancias como expresión del debido proceso y tutela jurisdiccional². Este derecho conlleva, como contrapartida, la obligación procesal del Tribunal de revisión de ceñirse, en su conocimiento y decisión del asunto que lo convoca, a la expresión de agravios y

² En la regulación internacional, el literal h del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza a toda persona "el derecho de recurrir [...] el fallo ante juez o tribunal superior".

pretensiones planteadas por quien recurre, opera así el principio de limitación o congruencia recursal (*tantum devolutum quantum appellatum*).

5.2. En el caso de autos, corresponde analizar los recursos interpuestos por el titular de la acción penal y la parte civil, quienes objetan la fundamentación de la absolución desarrollada por la Sala superior en el proceso seguido por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado (asesinato), atribuido en un contexto de lesa humanidad.

Ambas impugnaciones sostienen, en lo medular, que la sentencia presenta deficiencias en el análisis y la valoración de la prueba de cargo actuada y sometida a contradicción, la misma que a su criterio permite establecer la responsabilidad de los acusados absueltos.

5.3. En atención a ello, se procederá a realizar un **control del razonamiento y la motivación jurídica** expuesta por el Tribunal de primera instancia en la valoración de la actividad probatoria desarrollada durante el contradictorio, a efectos de verificar si se encuentra ajustado a derecho y responde a las particularidades que los hechos incoados poseen como característica intrínseca de su complejidad.

SEXTO. ANÁLISIS SOBRE LA VIGENCIA DE LA ACCIÓN PENAL

6.1. Previo a ingresar al análisis de fondo de los agravios expuestos por los recurrentes, es preciso verificar si la acción penal, entendida como aquella atribución constitucional del *ius puniendi*, que habilita el inicio, investigación y juzgamiento de determinados asuntos de carácter penal, se encuentra vigente.

CONSIDERACIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

6.2. Como todo ejercicio de poder público, la facultad persecutoria del Estado posee límites reflejados en causales o supuestos que delinear su ejercicio, entre los cuales encontramos al transcurso del tiempo. El sustento de este postulado nos remite a la protección del derecho a la definición del proceso en un plazo razonable, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso.

De conformidad con ello, si previsto el plazo no se ha podido terminar el procedimiento, o imponer penas o medidas de seguridad, en el tiempo tasado para los delitos cometidos, la ineficacia es del propio Estado, no pudiendo ser soportada por el justiciable, manteniendo en incertidumbre *ad infinitum* la resolución de su situación jurídica frente al delito³. Por lo que, en dicho supuesto corresponde la prescripción de la acción penal o de la pena, según corresponda.

6.3. La prescripción se erige en una institución de relevancia constitucional,

³ MIXAN MASS, Florencio. *Cuestión previa, cuestión prejudicial, excepciones en el procedimiento penal*. Trujillo: Ediciones BGL, 1999, p. 174.

cuyo sustento nos remite al fin mismo de todo estado constitucional y de derecho, esto es, a la protección de la persona, por resultar contrario a la dignidad humana que el Estado amenace, en cada caso concreto, con ejecutar su potestad punitiva sin limitación temporal alguna. La prescripción constituye una causal de extinción de la acción penal (numeral 1 del artículo 78 del Código Penal).

6.4. Además, como categoría sustantiva obra normada en nuestro Código Penal, donde se delimitaron los presupuestos a tomar en cuenta para su aplicación (plazo ordinario y extraordinario). Sin embargo, se han incluido excepciones a las reglas generales que rigen la prescripción, sustentados en criterios normativos y de política criminal específicos. Así por ejemplo, en el caso de los delitos de corrupción de funcionarios que afectan el patrimonio del Estado, los plazos de prescripción se duplican en atención a la especial gravedad de la afectación al interés público; en la misma línea, los supuestos vinculados con la edad del imputado al momento de la comisión de los hechos, en los que el plazo se reduce a la mitad para determinados grupos etarios, conforme a criterios de imputabilidad y tratamiento penal diferenciado. Del mismo modo, se encuentran aquellos delitos que por su naturaleza y contexto constituyen graves violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, los cuales resultan imprescriptibles en atención a los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por el Estado, cualidad postulada por el titular de la acción penal a los hechos objeto de litis.

INCIDENCIA DE LA LEY 32107 EN EL ANÁLISIS DE PRESCRIPCIÓN DEL CASO CONCRETO

6.5. Como es de público conocimiento, la emisión de la Ley 32107 - "Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana"; y, previo a ello, el debate parlamentario de su proyecto (Proyecto de Ley 6951/2023-CR), generó serios cuestionamientos en la comunidad jurídica nacional e internacional. El fundamento radica en que se pretende definir un punto de partida temporal para la protección los crímenes de lesa humanidad, así como para el reconocimiento a su carácter imprescriptible, de vigencia exclusiva para hechos posteriores al 1 de julio del 2002.

6.6. En respuesta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió las resoluciones de Medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia, casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú, de fechas 13 de junio de 2024⁴ y 1 de julio de 2024 mediante los cuales manifestó expresamente su preocupación y solicitó al Estado peruano que se abstenga de aprobar la citada norma. Posteriormente este pronunciamiento se ratificó mediante resolución recaída en la solicitud de ampliación de medidas provisionales y

⁴ Véase el tenor de las resoluciones en:
https://www.corteidh.or.cr/medidas_provisionales.cfm?lang=pt

supervisión de cumplimiento de sentencia del 3 de septiembre y 3 de octubre de 2025⁵.

6.7. En el plano nacional, el Colegio de Abogados de Lima y la Fiscalía de la Nación formularon demandas de inconstitucionalidad contra el citado cuerpo normativo. Las mismas que fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, conforme Sentencia de Pleno 190/2025 recaída en los Expedientes 9-2024-PI/TC y 23-2024-PI/TC (acumulados), la cual se desarrollará a continuación.

EFFECTOS DE LA SENTENCIA DE PLENO 190/2025 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

6.8. Es preciso indicar que el proceso de inconstitucionalidad se constituye en el mecanismo de control mediante el cual se evalúa la compatibilidad constitucional de las normas con rango de Ley. En el caso, el Tribunal Constitucional mediante Sentencia de Pleno 190/2025, del 18 de noviembre de 2025, declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad formuladas contra la Ley 32107.

6.9. Al respecto, el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, establece que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional.

En ese sentido, es menester analizar si la Sentencia de Pleno 190/2025, posee la entidad para confirmar la constitucionalidad de la Ley 32107, toda vez que versa sobre una decisión adoptada únicamente con cuatro votos, constituyendo como tal una **sentencia desestimatoria por defecto**.

6.10. En este sentido, dados los efectos generales de las decisiones emitidas en este tipo de procesos trasciende la necesidad de una postura institucional consolidada por parte del Tribunal Constitucional, como presupuesto legal necesario para declarar inconstitucional una norma. Así lo prevé el segundo párrafo del artículo 107 del Código Procesal Constitucional, según el cual:

La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma requiere de **cinco votos conformes. De no alcanzarse esta mayoría calificada** en favor de la inconstitucionalidad de la norma demandada, el Tribunal Constitucional **dictará sentencia declarando infundada la demanda** de inconstitucionalidad.

Ergo, en aquellos casos en que no se alcance esta mayoría calificada, la demanda de inconstitucionalidad será declarada infundada.

6.11. Si bien la citada disposición no precisa una determinada cantidad de votos para **confirmar la constitucionalidad** de la norma, desde una interpretación teleológica se desprende que si el legislador exigió mayoría calificada de cinco votos para expulsar una norma del ordenamiento, por

la relevancia y trascendencia de la decisión. En este sentido, el estándar de 5 votos constituiría el umbral de consenso institucional requerido para generar el efecto de confirmación de constitucionalidad previsto en el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

6.12. Esta exigencia de una mayoría calificada se encuentra en sintonía sistemática con la regulación del precedente vinculante constitucional, previsto en el artículo VI de la norma en mención, que estipula:

Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante se requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de cinco magistrados.

6.13. En ese sentido, la conclusión lógica que emana de la interpretación teleológica y sistemática de los artículos VI y VII del Título Preliminar, en concordancia con el artículo 107 del Nuevo Código Procesal Constitucional, refiere que el consenso institucional necesario para dotar a una sentencia de la fuerza de “confirmación de constitucionalidad” es de una mayoría calificada de 5 votos, como presupuesto *sine qua non* para su vinculatoriedad “*erga omnes*”.

6.14. En consecuencia, dado que la Sentencia de Pleno 190/2025 fue adoptada únicamente con 4 votos, no ha logrado confirmar la validez constitucional de la Ley 32107, y como consecuencia, no se configura el impedimento previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional.

6.15. Por tanto, al mantenerse la presunción (no confirmación) de constitucionalidad de la referida Ley 32107 corresponde a este órgano jurisdiccional realizar el control de convencionalidad para el caso concreto, dado que el Estado ya ha reconocido en el contexto nacional e internacional que los delitos contra la humanidad ostentan el carácter de imprescriptibles, aspecto que guarda relación con la obligación convencional de investigar, procesar, juzgar y sancionar tan graves prácticas⁶.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DE LA LEY 32107

6.16. El control de convencionalidad consiste en la armonización de los tribunales nacionales y los tribunales internacionales en cuanto al respeto y garantía de derechos humanos. Puede distinguirse entre el control convencional concentrado y difuso: el primero es realizado exclusivamente por la Corte Interamericana al tener la competencia otorgada por la Convención para interpretar y aplicar dichos preceptos, y el segundo **como**

⁶ En esta línea véase lo desarrollado por esta Corte Suprema en los Recursos de Nulidad 948-2023 y 1684-2022, del veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco, los cuales grafican la posición de este órgano supremo en la materia.

el deber de las autoridades nacionales de realizar un examen de congruencia entre los actos y normas nacionales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales y jurisprudencia⁷.

6.17. Al respecto, la CIDH ha precisado lo siguiente en la sentencia del Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, del 26 de septiembre de 2006:

La Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. **En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana**⁸.

En igual sentido, en la sentencia del caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, del 24 de noviembre de 2006, se precisó lo siguiente:

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. **En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.** Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones⁹.

6.18. En el caso concreto el análisis de convencionalidad de la Ley 32107 se abordará desde cuatro parámetros: **i.** la observancia de los tratados vinculados a Derechos Humanos, **ii.** el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad o que constituyen graves vulneraciones a los derechos humanos, **iii.** la interpretación de leyes de transición que promovieron la prescripción de estos delitos con antelación a la Ley 32107 y **iv.** el análisis específico de la Ley 32107 y de los argumentos que pretender sustentar su aplicación.

⁷ FERRER MAC-GREGOR, Eduardo en CAMARILLO GOVEA, Laura y ROSAS RÁBAGO, Elizabeth. *El control de convencionalidad como consecuencia de las decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos*. Revista IIDH volumen 64. pp. 130-131

⁸ Fundamento 124.

⁹ Fundamento 128.

6.19. OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS VINCULADOS A DERECHOS HUMANOS

6.19.1. Corresponde al Estado respetar sus obligaciones internacionales, de forma que los jueces deben velar porque el cumplimiento de las mismas no se vea frustrada o mermada al aplicar leyes que sean contrarias a dichas obligaciones. Al respecto, la sentencia del Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, del 24 de septiembre de 1999¹⁰, se desarrolló:

35. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte constituye una cláusula pétrea que no admite limitaciones que no estén expresamente contenidas en el artículo 62.1 de la Convención Americana. Dada la fundamental importancia de dicha cláusula para la operación del sistema de protección de la Convención, no puede ella estar a merced de limitaciones no previstas que sean invocadas por los Estados Parte por razones de orden interno.

49. Un Estado que aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana según el artículo 62.1 de la misma, pasa a obligarse por la Convención como un todo (cfr. supra 39).

6.19.2. De lo expuesto se verifica que los jueces tienen el deber de controlar todas las normas y prácticas locales, comparándolas con los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ratificó el Estado peruano, que recae no solamente sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos o tratados específicos, sino también la doctrina judicial sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la vertida en opiniones consultivas, lo que conforma el llamado bloque de convencionalidad y que posee supremacía convencional¹¹. En esta línea, el Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el Expediente 2730-2006-PA/TC del 21 de enero de 2006 precisa que:

[...] la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la CIDH, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal¹².

En la misma línea la sentencia recaída en el Expediente 2798-2004-HC/TC, del 9 de diciembre de 2004 (fundamento 8), precisó:

El mandato imperativo derivado de la interpretación en derechos humanos implica entonces, que toda la actividad pública debe considerar la aplicación directa de normas consagradas en tratados internacionales de derechos humanos, así como en la jurisprudencia de las instancias internacionales a las que el Perú se encuentra suscrito¹³.

Además, se desarrolla que la regulación interna del país no justifica el incumplimiento de un tratado o de normas imperativas del Derecho

¹⁰ La sentencia puede ser consultada en el siguiente enlace: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/tribunal/sentcomp.pdf>

¹¹ PEDRO SAGÜES Néstor. *La Constitución bajo tensión*. 1era ed. México: Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro e Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2016, p. 386

¹² Fundamento jurídico 12.

¹³ Fundamento jurídico 8.

Internacional, conforme a lo regulado en los artículos 27 y 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

6.19.3. Adicionalmente, es preciso remitirnos al desarrollo efectuado por el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en los expedientes 25-2005-PI/TC y 26-2005-PI/TC del 25 de abril de 2006. En el fundamento 25 de dicho pronunciamiento se afirmó lo siguiente:

Los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado peruano es parte integran el ordenamiento jurídico. En efecto, conforme al artículo 55 de la Constitución, los “tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. En tal sentido, el derecho internacional de los derechos humanos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tal razón, este Tribunal ha afirmado que los tratados que lo conforman y a los que pertenece el Estado peruano, “son derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado. Esto significa en un plano más concreto que los derechos humanos enunciados en los tratados que conforman nuestro ordenamiento vinculan a los poderes públicos y, dentro de ellos, ciertamente, al legislador.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento, sino que, además, detentan rango constitucional. El Tribunal Constitucional ya ha afirmado al respecto que dentro de las “normas con rango constitucional” se encuentran los “tratados de derechos humanos”¹⁴.

6.19.4. Dicho esto, el Tribunal Constitucional reconoce que tanto la Constitución como los tratados internacionales sobre derechos humanos pertenecen a la misma categoría, y aunque coloca a los tratados en un grado menor, existieron pronunciamientos sólidos en los cuales prevaleció el impacto que tienen los tratados en materia de derechos humanos. En específico precisa que este tipo de instrumentos vinculan a todos los poderes públicos, además enfatiza que el Congreso de la República, al legislar, deber atender a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y, por ello, su práctica legislativa también corresponde orientarse a no impedir que se otorgue tutela jurisdiccional. Así lo reiteró en la Sentencia del Tribunal Constitucional 4617-2012-PA/TC (fundamento 13), donde expresó lo siguiente:

No está demás expresar que no solo el Poder Judicial debe cumplir con las disposiciones de derecho supranacional, sino también el Legislativo y el Ejecutivo, bajo apercibimiento de generar responsabilidad internacional del Estado.

¹⁴ En referencia a la Sentencia recaída en el expediente 47-2004-AI/TC, del 24 de abril de 2006, en cuyo fundamento jurídico 61 se establecieron las categorías normativas y los grados. Allí se indica que en la primera categoría encontramos en el primer grado a la Constitución, en segundo grado a las leyes de reforma constitucional y, por último, a los tratados de derechos humanos. No obstante, en el desarrollo de las sentencias del propio Tribunal Constitucional se hace patente el nivel de vinculatoriedad de los Tratados sobre Derechos Humanos a partir de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política: Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

6.19.5. En consecuencia, al abordar asuntos vinculados a tratados internacionales sobre derechos humanos debe existir no solo una buena práctica judicial, sino también legislativa. Y, en escenarios en los cuales esta última tenga una orientación distinta, el Poder Judicial podrá hacer prevalecer no solo los intereses de las víctimas (tutela jurisdiccional), sino también los intereses del Estado (obligaciones internacionales), aspectos que delinearán la actuación de este Tribunal Supremo.

6.20. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD O QUE CONSTITUYEN GRAVES VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

6.20.1. La gravedad de las conductas que enmarcan los delitos de lesa humanidad o que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos posee como correlato inherente la perenne necesidad de sancionar dichas acciones u omisiones al representar la vulneración de los cimientos de toda sociedad al punto de que la huella social del hecho persiste en el tiempo. De aquí que, su trascendencia demanda ser esclarecida sin que el tiempo sea un factor que limite su persecución.

6.20.2. En consecuencia, la prescripción no será admisible en tanto los hechos que se investigan o se juzgan tengan esta relevancia, debido al alto grado de nocividad que representan para la humanidad. Se trata de una norma *ius cogens*, que forma parte de la esencia de todo ordenamiento jurídico, y cuya persecución es consustancial a la dignidad humana, el derecho a la verdad y la tutela jurisdiccional efectiva.

6.20.3. En esta línea, el artículo 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que cuando se trate de graves violaciones a los Derechos Humanos o crímenes de lesa humanidad, y en tanto dichas agresiones estén consideradas como tales por la comunidad internacional, no podemos limitarnos a la acepción clásica o formalista del principio de legalidad (desde una óptica del ordenamiento jurídico interno).

La exigencia de legalidad establece que deben tratarse de actos u omisiones que al momento de cometerse fueran delictivos según el derecho internacional, o también, según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

6.20.4. En nuestro país, el Tribunal Constitucional albergó esta postura en plurales pronunciamientos, en específico se estableció que la regla de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y el mandato de su persecución con prescindencia de la fecha en que aquellos se hubieran cometido, no tiene vigencia en el ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003), sino en virtud de una norma

imperativa de derecho internacional general. De este modo, no resulta contrario al principio de legalidad el calificar como crimen de lesa humanidad hechos cometidos antes de que la ley nacional los haya calificado como tales.

En esta línea, en la sentencia recaída en el Expediente 3693-2008-PHC/TC, del 5 de mayo de 2011¹⁵ el Tribunal Constitucional expresa que, si bien la prescripción se erige en una garantía ante la persecución penal estatal, en su apreciación es menester considerar el principio de unidad de la Constitución y en el marco de la obligación estatal constitucional de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. En este sentido, la prescripción no puede utilizarse como mecanismo de impunidad de conductas socialmente relevantes:

[...] en caso que se determine que tales hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, no opera el plazo de prescripción de la acción penal.

Además, en la sentencia en el Expediente 1969-2011-PHC/TC, del 14 de junio de 2013¹⁶ se estableció que en la evaluación de la prescripción en casos que representan la violación a derechos humanos, se debe superar la estricta apreciación legal de los plazos, y atender a aspectos relevantes, derivados de la forma en que habrían ocurrido los hechos, así como la diligencia con la que tomó el Estado peruano su investigación¹⁷. En este sentido, reitera que la prescripción no puede operar como herramienta para encubrir hechos graves y cobijar su impunidad:

“[...] la necesidad de investigación de hechos graves puede hacer ceder las expectativas de seguridad jurídica derivadas de la prescripción de la acción penal. Es por ello que en caso de que una grave violación de los derechos humanos configure un crimen de lesa humanidad, la persecución penal será imprescriptible (Cfr. Exp. N° 024-2010-PI/TC)”¹⁸.

6.20.5. Además, el carácter imprescriptible de estas conductas se soporta en la garantía del derecho a la verdad y a la dignidad, conforme se desarrolló en la sentencia recaída en el expediente 2488-2002-HC/TC según el cual:

[...] El conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y, en caso de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la víctima por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible. **Las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas. El derecho a la verdad no sólo deriva de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, sino también de la propia Constitución Política, la cual, en su artículo 44º, establece la obligación estatal de cautelar todos los derechos y,**

¹⁵ Los hechos se relacionan con el caso La Cantuta.

¹⁶ Los hechos se relacionan con el caso El motín Frontón-Santa Bárbara-Lurigancho.

¹⁷ Fundamento jurídico 11.

¹⁸ Fundamento jurídico 40.

especialmente, aquellos que afectan la dignidad del hombre, pues se trata de una circunstancia histórica que, si no es esclarecida debidamente, puede afectar la vida misma de las instituciones.¹⁹

En consecuencia, la prescripción no será admisible en tanto los hechos que se investigan o se juzgan tengan esta relevancia.

6.21. INTERPRETACIÓN DE LEYES QUE PROMOVIERON LA PRESCRIPCIÓN DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN EL PERÚ CON ANTELACIÓN A LA LEY 32107:

6.21.1. En nuestro país, a lo largo de los años se han promovido muchas leyes que estuvieron destinadas al cese de persecución penal o castigo de conductas que representan delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los Derechos Humanos. Remitiéndonos a la década de 1990 encontramos las Leyes 26479 y 26492 (de interpretación de la primera), y aunque no merecieron un pronunciamiento de fondo por parte del Tribunal Constitucional, la CIDH mediante sentencia recaída en el caso Barrios Altos vs. Perú determinó que dichas normas vulneraban la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que se ordenó al Estado que reabriera todos los casos archivados con dicho motivo, lo cual se efectivizó.

Esta situación incidió de manera directa en la judicatura nacional, tanto en materia constitucional como de justicia ordinaria, como se ha desarrollado también en el Recurso de Nulidad 1684-2022.

6.21.2. No obstante, con posterioridad se promovieron otras leyes de prescripción y amnistía vinculadas a graves vulneraciones a los derechos humanos. Tal es el caso del Decreto Legislativo 1097, publicado en el diario oficial *El Peruano* el 1 de septiembre de 2010 y que permitía la prescripción de la acción penal para militares y policías por delitos catalogados como graves vulneraciones a los derechos humanos²⁰.

Frente a ello, se promovió una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el cual se pronunció a través de la Sentencia recaída en el Expediente 24-2010-PI/TC del 21 de marzo de 2011. En este pronunciamiento se señaló lo siguiente:

Las normas de *ius cogens* parecen pues encontrarse referidas a **normas internacionales consuetudinarias** que bajo el auspicio de una *opinio iuris seu necessitatis*²¹ —esto es, el factor espiritual o psicológico que liga con un comportamiento que se asume debido u obligatorio internacionalmente— y de la extraordinaria importancia de los valores que subyacen a tal obligación, son oponibles más allá de las voluntades expresas **y solo son derogables por normas futuras de la misma categoría**²². [...] **la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y consecuentemente, el mandato de su persecución, con prescindencia de la fecha en que aquellos se hayan cometido, no tiene vigencia en el**

¹⁹ Fundamento jurídico 9.

²⁰ Si bien se trata de un decreto legislativo, tiene el mismo rango de una Ley y, en su esencia proponía lo mismo: prescripción y amnistía.

²¹ Opinión de derecho o necesidad.

²² Tercer párrafo del fundamento jurídico 53.

ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003), sino que surge en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general que, como ha sostenido la Corte Interamericana, no nace de la referida Convención, sino que está reconocida en ella (cfr. caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia del 29 de noviembre de 2006, párrafo 225). **Obviar esta obligación dimanante de la práctica internacional supone desconocer el contenido constitucional exigible del derecho fundamental a la verdad como manifestación implícita del principio-derecho a la dignidad humana (artículo 1 de la Constitución)**, del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139, inciso 3, de la Constitución) y del deber del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos (artículo 44 de la Constitución), siendo además un valor encaminado a la garantía plena de los derechos fundamentales a la vida (artículo 2, inciso 1, de la Constitución), a la integridad personal (artículo 2, inciso 1, de la Constitución), a la libertad personal (artículo 2, inciso 24, de la Constitución) y a la igualdad (artículo 2, inciso 2, de la Constitución), frente a sus muy graves violaciones²³.

Tal decisión es también relevante porque el Tribunal Constitucional, al amparo de los artículos 81 y 82 del Código Procesal Constitucional vigente en aquel entonces²⁴, vinculó a todos los poderes públicos. Según el contenido original del primer párrafo del artículo 81 se estableció que:

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el diario oficial *El Peruano* y producen efectos desde el día siguiente de su publicación.

6.21.3. La situación descrita se ratificó en la sentencia recaída en el Expediente 465-2019-PHC/TC del 17 de junio 2021, donde precisó:

Como lo ha señalado este Tribunal Constitucional (STC 024.2010-PI, fundamento 62) la regla de la **imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y el mandato de su persecución con prescindencia de la fecha en que aquellos se hubieran cometido, no tiene vigencia en el ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003), sino en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general**. De este modo, no resulta contrario al principio de legalidad el calificar como crimen de lesa humanidad hechos cometidos antes de que la ley nacional los haya calificado como tales²⁵.

Los pronunciamientos en referencia ejemplifican con claridad que, con antelación a la promulgación de la Ley 32107, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se mostró consolidada en la ratificación del carácter imprescriptible de estas conductas.

²³ Fundamento jurídico 62.

²⁴ Ley 28237.

²⁵ Fundamento jurídico 20.

6.22. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA LEY 32107 Y DE LOS ARGUMENTOS QUE PRETENDER SUSTENTAR SU APLICACIÓN

6.22.1. Como se indicó al iniciar el presente análisis, tras la emisión de la Ley 32107, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia del Pleno 190/2025 (expedientes 9-2024-PI/TC y 23-2024/PI/TC) por la cual declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad promovida. El fundamento de la decisión gira en torno a dos ideas centrales. La primera está referida a la naturaleza y criminalización de los delitos de lesa humanidad, mientras que la segunda concierne a su carácter imprescriptible.

El Tribunal Constitucional sostiene que solo la primera integra el núcleo esencial del derecho internacional y reviste el carácter de norma de *ius cogens*. Sin embargo, considera que el reconocimiento de la imprescriptibilidad de estos delitos carece de dicha jerarquía y solo debe ser tomada en cuenta desde la suscripción y posterior incorporación al ordenamiento jurídico interno del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra, Genocidio y Lesa Humanidad.

Por consiguiente, señala que solo aquellas conductas perpetradas con anterioridad a la entrada en vigor de los tratados mencionados deben regirse por las reglas de prescripción vigentes al momento de su comisión en el derecho interno y en observancia del principio de legalidad penal.

6.22.2. No obstante, para este Supremo Tribunal dicha construcción argumentativa relativiza la fuerza vinculante del *ius cogens*, el cual conforme lo desarrollado a lo largo del presente desarrollo, habilita la persecución penal de los delitos que son constitutivos de graves vulneraciones a los derechos humanos sin limitaciones temporales, de aquí la necesidad del presente control de convencionalidad. La interpretación efectuada compromete la responsabilidad internacional del Estado Peruano, al amparar la incorporación de mecanismos normativos que favorecen la impunidad y debilitan el sistema de protección de los derechos humanos.

6.22.3. De acuerdo con la amplia jurisprudencia emitida por la CIDH no es posible admitir la prescripción de la acción penal en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos, en tanto los Estados Parte se encuentran obligados a investigar y sancionar a los responsables de su comisión. Así, lo ha expresado en los fundamentos 117 y 118 de la sentencia recaída en el Caso Bulacio Vs. Argentina del 18 de septiembre de 2003:

117. [...] ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la prescripción, podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Si así no fuera, los derechos consagrados en la Convención Americana estarían desprovistos de una protección efectiva. Este entendimiento de la Corte está conforme a la letra y al espíritu de la Convención, así como a los principios generales del derecho; uno de estos

principios es el de pacta sunt servanda, el cual requiere que a las disposiciones de un tratado le sea asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados Parte.

118. De conformidad con los principios generales del derecho y tal como se desprende del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, las decisiones de los órganos de protección internacional de derechos humanos no pueden encontrar obstáculo alguno en las reglas o institutos de derecho interno para su plena aplicación.

6.22.4. Además, para esta Suprema Corte, la sentencia del Pleno 190/2025 inobserva su propia jurisprudencia consolidada y vigente en el ordenamiento jurídico peruano. De igual manera, un aspecto técnico que no pasa desapercibido radica en que la aludida sentencia del Pleno 190/2025, no reformuló ni dejó sin efecto el carácter vinculante de la sentencia recaída en el expediente 24-2010-PI/TC que, posee carácter vinculante y la calidad de cosa juzgada constitucional (artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), en la cual como se indicó en el fundamento 8.19.2., se declaró la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N.º 1097, por la cual se pretendió habilitar la prescripción de la acción penal para este tipo de delitos cometidos con anterioridad a la adhesión del Perú al Convenio (véase lo desarrollado en el fundamento 8.19.2.). Si bien dicha sentencia versa sobre un Decreto Legislativo (propio del otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo) y en el presente caso la sentencia de Pleno 190/2025 sobre una Ley (emitida por el Poder Legislativo), ambas poseen el mismo rango legal en la escala normativa. Además, se encontraron orientadas a un mismo objetivo: la prescripción de delitos graves que constituyen violaciones a los derechos humanos, resultando manifiesta la identidad normativa y teleológica de ambos preceptos.

6.22.5. Lo desarrollado, no pretende confrontar la decisión del legislador, sino se dirige a optimizar la protección en materia de graves vulneraciones a los derechos humanos, en el marco de la interpretación histórica que del propio Tribunal Constitucional.

6.22.6. Además, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 16 de la sentencia recaída en el Expediente 4853-2004-PA/TC del 19 de abril de 1997, reconoció expresamente que los jueces del Poder Judicial son también jueces garantes de la Constitución²⁶ y pueden optimizar la interpretación que el Tribunal Constitucional realiza. Máxime si con dicha interpretación se alcanza una mayor protección de tales derechos universales. Al respecto, se destacó lo siguiente:

Todo lo anterior no excluye, en todo caso, **que los jueces del Poder Judicial, que también son jueces de la Constitución, en la medida en que deben aplicarla como norma suprema del Estado en los casos que conocen, puedan también participar en esta labor de integración e interpretación en**

²⁶ Que integra al ordenamiento jurídico nacional las Convenciones sobre Derechos Humanos.

aras de dar una mayor y más amplia protección a los derechos fundamentales. En cualquier caso, las relaciones entre la interpretación del Tribunal Constitucional y la que realice el juez ordinario deben orientarse, en estos casos, por el **principio de mayor protección y más amplia cobertura que pueda brindar determinada interpretación en un caso concreto**. De este modo, las decisiones del Tribunal Constitucional alcanzan el máximo grado de vinculación cuando ofrecen una mejor protección a los derechos en cuestión, mientras que, si es posible que en un caso concreto **la interpretación realizada por el Tribunal puede ser optimizada con una intervención de los jueces del Poder Judicial, el grado de vinculación disminuye a efectos de incorporar la mejor interpretación que objetivamente ponga de manifiesto la mayor protección que pueda brindar a un bien constitucional determinado**.

6.22.7. En esa medida, este Supremo Tribunal opta por la interpretación histórica y sólida que ha tenido el Tribunal Constitucional y que ha sido desarrollada ampliamente en la sentencia recaída en el Expediente 24-2010-PI/TC del 21 de marzo de 2011, ratificada en la sentencia del Expediente 465-2019-PHC/TC del 17 de junio de 2021. De conformidad con ello, es de rigor mantener la línea interpretativa recaída en dicho pronunciamiento, no solo porque salvaguarda el derecho a la verdad y el acceso a la tutela de las víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos, sino también porque tutela al Estado peruano de posibles sanciones por incumplir las convenciones internacionales vinculados a los derechos humanos.

6.22.8. De los argumentos expuestos este Tribunal Supremo concluye que la sentencia de Pleno 190/2025 constituye una decisión desestimatoria por defecto que no logra confirmar la constitucionalidad de la Ley 32107; por lo que, no se configura el impedimento de control judicial previsto en el artículo VII del Código Procesal Constitucional.

En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad corresponde inaplicar la Ley 32107, en el marco de la línea de jurisprudencia histórica del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconoce la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad como norma de *ius cogens*, preexistente al Estatuto de Roma y a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en garantía del derecho a la verdad, tutela de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.

6.23. Al encontrarse vigente la acción penal, corresponde emitir pronunciamiento sobre el fondo de la presente controversia.

SÉPTIMO. DELIMITACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS RELEVANTES

MATERIALIDAD DE LA CONDUCTA INCRIMINADA: DELITO DE ASESINATO POR ALEVOSÍA

7.1. Iniciaremos el presente desarrollo estableciendo que la materialidad de la conducta incriminada, esto es, el **fallecimiento por mano ajena de** [REDACTED] con fecha 18 de diciembre de 1992, constituye un supuesto

acreditado en grado de certeza. Aspecto que se refrenda en el mérito del Protocolo de Necropsia 5069-19925 (foja 487), debidamente ratificado en el acto oral por sus titulares [REDACTED] e [REDACTED]²⁷. En la misma línea el converge examen pericial de Medicina Forense MF 13549/92 (foja 482), también ratificado en el plenario por su titular Andrés [REDACTED]²⁸.

7.2. Tras la evaluación pericial se estableció que el motivo del deceso respondió a un: "Traumatismo cefálico cervical y torácico. Heridas penetrantes: (01) en cabeza y (01) en tórax. Heridas perforantes: (02) en cabeza-cuello, (01) en tórax".

El agraviado fue víctima de plurales proyectiles de arma de fuego, que afectaron diferentes segmentos corporales de connotación vital como son la cabeza, cuello y tórax, los cuales le produjeron un daño irreversible e incompatible con la vida.

7.3. Las características de la ejecución del evento de sangre permiten establecer que los agentes penales desplegaron su accionar mediando un aseguramiento de las circunstancias fácticas coetáneas para garantizar el deceso. El examen forense identificó que los disparos se realizaron a larga distancia, por tipos plurales de armamentos, con una ubicación de atrás hacia adelante y arriba hacia abajo. Asimismo, la víctima minutos antes salió de su domicilio junto a su hija y su hijo político, tras lo cual abordó su vehículo personal, de lo cual se colige la anulación de cualquier situación de resistencia.

7.4. De aquí que la postulación acusatoria refiere que nos encontramos ante un delito de asesinato bajo la circunstancia de alevosía. Se trata de un tipo penal que nos remite a aquellos supuestos en que el agente penal, deliberada e intencionalmente, procura librarse de cualquier riesgo que impida dar muerte a su víctima. Lo fundamental en la alevosía es el aseguramiento de la ejecución del hecho y la ausencia de riesgo ante la defensa que pueda hacer el ofendido²⁹, aspectos que se identifican y resultan no controvertidos.

CONNOTACIÓN DE LOS HECHOS COMO GRAVE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. EXISTENCIA DEL GRUPO COLINA Y POLÍTICA ESTATAL DE ELIMINACIÓN SELECTIVA DE LA POBLACIÓN CIVIL

7.5. De acuerdo con el tratamiento otorgado a los fácticos, la muerte por mano ajena del agraviado [REDACTED] habría respondido a la ejecución de la **política estatal sistemática de eliminación selectiva de la población civil**, materializada durante el régimen de Alberto Fujimori

²⁷ Sesión de audiencia de juicio oral 121, del 21 de diciembre de 2021, foja 10 450.

²⁸ Sesión de audiencia de juicio oral 121, del 21 de diciembre de 2021, foja 10 450.

²⁹ MUÑOZ CONDE, Francisco: Derecho Penal-Parte Especial, décimo tercera edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, páginas 51-52.

Fujimori. Política que se articuló mediante el uso del aparato castrense y el despliegue de actos de represión dirigidos contra sectores de la población considerados subversivos o **contrarios al Gobierno** de turno.

En este sentido, resulta oportuno delimitar las circunstancias fácticas coetáneas a la muerte del agraviado [REDACTED] y con ello demarcar el objeto de dilucidación en el presente proceso.

7.6. Los hechos nos ubican en los años 90, periodo de fuerte convulsión social con motivo de los plurales atentados desplegados por las organizaciones terroristas: Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (OT-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (OT-MRTA). En dicho contexto, el Gobierno de turno implementó una nueva estrategia de lucha contra la subversión, mediante la cual se otorgaron prerrogativas al sistema de inteligencia nacional. En este interín se creó el denominado Grupo Colina (agosto-1991), compuesto por miembros del Ejército Peruano, que actuó como un "escuadrón de eliminación" al servicio del Estado. Se trató de un destacamento orgánico y funcional dentro de la estructura del Ejército peruano, en la medida que utilizó los recursos humanos y logísticos de dicha institución castrense para la perpetración de hechos delictivos.

7.7. La referencia expuesta no resulta meramente postulativa. El posicionamiento del Grupo Colina como titular de plurales actos de grave afectación a derechos humanos durante la década en referencia, como parte de la materialización del plan metódico y de agresión sistemática contra miembros de la población civil, reviste carácter de *hecho notorio judicial*, como también lo ha precisado la sentencia recurrida (Cfr. Fundamento 10.b³⁰) conforme fluye de los pronunciamientos ejecutoriados recaídos en el **Caso Cantuta, Barrios Altos y Secuestro**: Expediente A.V. 19-2001³¹, contra Alberto Fujimori Fujimori, Hugo Muñoz Sánchez y otros, y la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad A.V. 33-2003-09/Lima³². En dicha sentencia se precisó:

324º. El Destacamento Especial de Inteligencia Colina consolidó su formación en el curso del mes de agosto de mil novecientos noventa y uno. [...]

663. [...] como consecuencia de la operación de aproximación de los indicios, primero, que los delitos se cometieron durante la gestión presidencial del acusado Fujimori Fujimori y **por agentes de inteligencia contra víctimas previamente seleccionadas por ellos bajo un patrón determinado** y en un contexto marcado por el autoritarismo creciente en el ejercicio del poder, en el que pieza clave de su funcionamiento era el SIN; segundo, que todas las actividades de inteligencia estatal se centralizaron en el SIN, que ejercía un

³⁰ Se precisó: "Es un hecho notorio judicial que durante el gobierno de Fujimori era política estatal, al margen de la ley, la eliminación selectiva de presuntos integrantes de grupos subversivos y **personas contrarias al régimen**; accionar diseñado, planificado y controlado desde el mas alto nivel dentro del **SIN**, cabeza del sistema de inteligencia [...]".

³¹ Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, del siete de abril de dos mil nueve.

³² Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, del ocho de julio de dos mil once.

poder efectivo e incontrolado, pero quien lo dirigía, Vladimiro Montesinos Torres, rendía cuenta personal de sus actividades al Jefe de Estado; y, tercero, que bajo ese mismo lineamiento se colocó en los sectores de inteligencia, militar, policial, Defensa e Interior a personas funcionales a su propósito de dominio y que en todo momento siguieron sus disposiciones, incluso –cuando correspondía profundizar el control de todos los resortes del Estado– se adhirieron al golpe de Estado y participaron en las acciones que se emprendieron con esa finalidad. Ello determinó un **contexto institucional y político que posibilitó una estrategia**, en un sector concreto de la lucha contra la subversión terrorista, de eliminación física de presuntos terroristas –que es el caso de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta– y **de represión de quienes podían ser considerados eventuales opositores o personas incómodas al poder** –que es el caso de los secuestros de Gorriti Ellenbogen y Dyer Ampudia–. [resaltado agregado]

Asimismo, el **Caso Cantuta**: Expediente 3-2003-1SPE/CSJL³³, contra Julio Rolando [REDACTED], [REDACTED] y otros, y la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad 3198-2008/Lima³⁴, donde la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema precisó:

Tercero [...]: los hechos materia de proceso se desarrollaron en un contexto político social marcado por la violencia subversiva y por iniciativas provenientes de altas esferas de poder se generó todo un aparato de poder que actuó con una estrategia definida en donde el Sistema Nacional de Inteligencia -en adelante SIN- cumplía un rol predominante, convirtiéndose en "ojos y oídos" de los acontecimientos que ocurrieron a nivel nacional, detentando formalmente la Jefatura del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) el encausado [REDACTED], quien compartió los propósitos antes mencionados. Es en este marco que el encausado [REDACTED] asume la conducción del SIN, alcanzándole por tanto intervención y responsabilidad en su ámbito en las decisiones que se inscribieron dentro de dicha estrategia, la que comprendió además acciones dirigidas a combatir a la subversión que avasallaba en ese entonces; generándose la conformación del destacamento especial denominado "Grupo Colina".

Cuarto. [...] iii) De lo expuesto se puede concluir que el denominado grupo de análisis que posteriormente a mediados de mil novecientos noventa y uno, se denominó Grupo Colina no realizaba sólo trabajo de inteligencia -como sostiene el encausado [REDACTED]-, sino que también tenía por función llevar a cabo operaciones contra subversivas, esto es, realizar operaciones militares para identificar, localizar y eliminar a supuestos miembros de Sendero Luminoso [...] **iv. [...]** el Jefe de esta institución -el acusado [REDACTED]-, tenían pleno conocimiento de todas las operaciones que realizaba el Grupo Colina, verificándose en el plenario que **altos mandos militares decidieron las operaciones que ejecutaba el mencionado grupo, ya sea de acciones que se encontraban reguladas por las normas constitucionales, así como las extrajudiciales, esto es, las que se encontraban al margen de las normas legales**. [resaltado agregado]

En este sentido, corresponde remitirnos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mediante sentencia del catorce de marzo de dos mil uno (Fondo) recaída en el **Caso Barrios Altos Vs. Perú** el

³³ Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República, del ocho de abril de dos mil ocho.

³⁴ Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, del veintisiete de abril de dos mil nueve.

Estado se reconoció responsabilidad internacional, aceptó los hechos y se allanó a la demanda formulada en la que describió que:

Las investigaciones judiciales y los informes periodísticos revelaron que los involucrados trabajaban para inteligencia militar; **eran miembros del Ejército peruano que actuaban en el “escuadrón de eliminación” llamado “Grupo Colina” que llevaba a cabo su propio programa antisubversivo.** Diversas informaciones señalaban que los hechos del presente caso se realizaron en represalia contra presuntos integrantes de Sendero Luminoso. [resaltado agregado]

Además, converge la sentencia del veintinueve de noviembre de dos mil seis recaída en el caso La Cantuta vs. Perú (fondo, reparaciones y costas), donde se desarrolló que diversas evidencias han llevado a conocimiento público y notorio de la existencia del Grupo Colina:

80.18. Éste era un grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que operaba con conocimiento de la Presidencia de la República y del Comando del Ejército. Tenía una estructura jerárquica y su personal recibía, además de sus remuneraciones como oficiales y sub-oficiales del Ejército, dinero para gastos operativos y retribuciones económicas personales en carácter de bonificación. **El Grupo Colina cumplía una política de Estado consistente en la identificación, el control y la eliminación de aquellas personas que se sospechaba pertenecían a los grupos insurgentes o contrarias al régimen del ex Presidente Alberto Fujimori, mediante acciones sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas.** [resaltado agregado]

7.8. Los pronunciamientos expuestos denotan el reconocimiento jurídico de la existencia del Destacamento de Inteligencia Colina, como brazo militar de ejecución de la política ilegal de la época, a modo de “escuadrón de eliminación” que poseía su propia agenda antisubversiva, por la cual no solo desplegaron acciones de represalia contra sujetos presuntamente identificados como integrantes subversivos, sino que también afectaron a plurales ciudadanos que eran señalados como contrarios al gobierno.

7.9. La comprobada aprobación estatal del accionar de este organismo de inteligencia militar, así como la naturaleza sistemática y selectiva de afectación y eliminación de la población civil, bajo la alusión de lucha contrasubversiva, conllevaron a establecer su calificación como prácticas delictivas contra la humanidad, conforme al Derecho Internacional Penal, por corresponder a un contexto de lesa humanidad.

Si bien, en nuestro ordenamiento jurídico, y en específico en el Código Penal, no se prevé el crimen de lesa humanidad como figura delictiva específica, su aplicación al derecho interno se encuentra reconocida y se materializa mediante la atribución a los tipos penales ordinarios (como sucede con el delito de homicidio con agravante) de consecuencias jurídicas concretas como son las referidas a la obligatoriedad de la persecución penal por parte del Estado y su imprescriptibilidad.

7.10. En el caso concreto se verifica que la hipótesis acusatoria *sub litis* se soporta en la acreditación judicial del patrón de actuación desplegado por

el Grupo Colina con aquiescencia del Estado. En dicho marco contextual, el titular de la acción penal postula que **el asesinato del agraviado Huilca Ticse formó parte de la respuesta represiva del Estado, de forma que su deceso trascendió a su aspecto individual y se habría constituido en una expresión del patrón de violencia sistemática y selectiva de la época, debido al posicionamiento de la víctima como líder sindical** (secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú-CGTP) **y acérrimo opositor al régimen**, factores que lo habrían ubicado en una amenaza a ser eliminada, dada la fuerte presión que presuntamente ejercía contra el Gobierno que en ese momento buscaba reconocimiento internacional. De conformidad con ello, **se postuló su calificación como un crimen de lesa humanidad**.

OCTAVO. ANÁLISIS DE FONDO DE LOS ASPECTOS OBJETO DE CONTROVERSIA

8.1. Concluido el desarrollo del juicio oral y tras el debate probatorio, la Sala Superior adoptó la decisión de absolver a los acusados Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Julio Rolando [REDACTED], Juan Nolberto Rivero Lazo, Federico Navarro Pérez (como autores mediatos), Santiago Enrique Martín Rivas, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Nelson Rogelio Carbajal García y Wilmer Yarlequé Ordinola (como autores directos), por considerar que no convergen medios de pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia que como garantía constitucional los acompañó a lo largo del proceso.

De conformidad con ello, se procederá a realizar un control estricto de la actividad corroborativa desarrollada y del razonamiento expuesto por el Tribunal de primera instancia, en el marco de los parámetros de valoración de la prueba³⁵ y las garantías que rigen el proceso penal; a efectos de verificar si se efectuó un correcto análisis de la prueba actuada previo a concluir en la insuficiencia de esta y con ello en su incapacidad para acreditar la responsabilidad de los inculpados.

8.2. En primer término, la Sala Superior tras el análisis conjunto de la prueba delimita como **hecho probado** que el agraviado ostentó el cargo de secretario general de la CGTP (marzo de 1992) y que, en dicha condición, el 7 de julio de 1992 acudió a la Organización Internacional de Trabajo-OIT a

³⁵ Al respecto, dos son las normas que sustentan los criterios de valoración de la prueba en materia penal. Por un lado, la garantía constitucional de presunción de inocencia normada en el literal 2 del inciso 24 del artículo 2 de la Norma Fundamental. Por otro lado, el criterio de conciencia normado en el artículo 283, del Código de Procedimientos Penales, pues si bien el juez o la Sala sentenciadora son soberanos en la apreciación de la prueba, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino que, sobre la base de una actividad probatoria concreta –nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo–, jurídicamente correcta –las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles–, se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia –determinadas desde parámetros objetivos– o de la sana crítica, motivándola debidamente (Conforme lo desarrollado en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, del treinta de septiembre del dos mil cinco. Fundamento jurídico 6).

efectos de denunciar al gobierno de Alberto Fujimori Fujimori por la violación a los derechos de los trabajadores. Además, se acreditó que la víctima convocó a una movilización el 14 de julio del citado año.

Sin embargo, considera que **no se encontraría probado el móvil del asesinato** (Cfr. Fundamento 19, literal g). Para estos efectos procedió a evaluar las circunstancias que rodearon la reunión suscitada en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), los días 3 al 6 de diciembre de 1992 (recordemos que el evento de sangre se produce el 18 de dicho mes y año), en donde el agraviado coincidió con el ex mandatario Alberto Fujimori Fujimori. En dicha oportunidad [REDACTED] expuso un discurso fuertemente crítico frente a la política estatal de flexibilidad laboral del Gobierno y pidió arribar a un acuerdo nacional. Por su parte, Fujimori Fujimori al exponer su discurso dirigió el siguiente mensaje (presuntamente a la víctima): *“Este ya no es el país donde mandan las cúpulas de la CGTP o el SUTEP, o las huestes de Sendero Luminoso y el MRTA, o los caciques de los partidos tradicionales”*.

Para el Tribunal Superior en mayoría, la referencia que efectuó la víctima respecto a la necesidad de un acuerdo nacional denotó un contenido conciliador entre el empresario y los gremios sindicales, lo que constituiría un **mensaje abiertamente contrario a la línea de pensamiento de la OTSL**. Asimismo, considera que la respuesta brindada por el exmandatario **no reviste carácter amenazante ni premonitorio del asesinato** y precisa que para constituir una amenaza con relevancia penal el mensaje debe contener un tenor de significativo peligro, inminente, actual, veraz, concreto, individualizado e intimidatorio, lo que no se advierte. Por otro lado, agregó que los medios de prensa de la época indicaron que el paro del 22 de julio no tuvo gran incidencia, para lo cual se remite a la glosa periodística del diario Gestión, El Comercio y La República (fojas 9018, 5349 y 5351).

8.3. De lo expuesto se advierten **sesgos en el razonamiento valorativo** expuesto por el Tribunal Superior en mayoría. De acuerdo con la postulación acusatoria, el asesinato alevoso del agraviado [REDACTED] respondió al despliegue de toda la actividad sindical que ejercía en el contexto temporal en análisis y su presunta lucha contra el régimen político de Fujimori Fujimori como respuesta a los fuertes cambios normativos en materia laboral,³⁶ aspecto que constituye un hecho notorio (Cfr. Fundamento 10.c de la sentencia recurrida), encabezando paros y manifestaciones e incluso formalizando denuncias contra el Gobierno ante organismos internacionales (OIT).

En ese sentido, resulta **manifiestamente limitado analizar el móvil delictivo** de cara a las circunstancias desplegadas en el CADE 92 y la movilización del 22 de julio de 1992, como **eventos aislados**, para concluir que el relato

³⁶ En este punto es preciso demarcar que el gobierno de Fujimori Fujimori promulgó un paquete normativo en materia laboral que cambió el paradigma de las relaciones laborales, reconociendo la flexibilización de la contratación laboral y

de la víctima lo posicionó mas bien en un blanco para la OT-SL, como posición alternativa a la hipótesis acusatoria.

8.4. El móvil delictivo, como circunstancia medular en el análisis de los hechos, demandó por parte del órgano jurisdiccional la verificación no solo del liderazgo que ostentó el acusado como secretario general de uno de los gremios sindicales más importantes del país (aspecto no controvertido), sino la evaluación real del contexto, alcance y relevancia de su actividad sindical como mecanismo confrontacional frente al gobierno de turno, ampliamente debatido en el plenario conforme trasciende de la lectura de las actas de audiencias incorporadas en autos, pero que no se desarrolló a cabalidad en la resolución de mérito, pese a constituir un factor trascendental para un correcto esclarecimiento de los hechos. Se trata de un aspecto que permitiría colegir mediante una inferencia lógica, razonada y suficiente si dichas circunstancias posicionaron —o no— a la víctima como una amenaza para el régimen de la época, de forma que culminó con la orden de muerte en su contra.

8.5. Para la sustentación de lo expuesto en este punto, la Sala Superior en mayoría se remite a lo depuesto por el testigo-periodista Humberto Jara quien señaló que el discurso del agraviado en el CADE cuestionó directamente al gobierno de turno y que el ex presidente Fujimori brindó una respuesta también en términos duros frente a lo señalado por Huilca, lo cual ha sido tratado como una amenaza, pero que a criterio del testigo “[...] nadie que ejecute después un asesinato, hace un anuncio público y menos en un escenario que está siendo televisado en todo el país”. Además, señala que Huilca no era de agrado de SL por su capacidad dialogadora, por lo que fue declarado enemigo.

Al respecto, se verifica que la Sala Superior tras la glosa de dicho relato no emite ningún juicio de valor como parte de su deber de motivación. En esta línea, de la alusión trascendería la relación confrontacional entre la víctima y el gobierno de Fujimori, la misma que resaltó durante el desarrollo del CADE 92 por tratarse de un evento con presencia de la prensa, de aquí que se consideraría el punto álgido del conflicto y subsistan datos a la fecha. En la misma línea, el testigo precisó que los partícipes manejaron un lenguaje fuerte y directo. Además, el agregado del testigo respecto a que nadie que ejecute después un asesinato hace un anuncio público, resultaría una apreciación personal. Finalmente, la referencia del testigo en cuanto a la declaración de SL para tener a la víctima como enemigo no se aprecia refrendada en otro medio de corroboración desarrollado en la sentencia.

8.6. Asimismo, la sentencia se remite a lo narrado por el testigo Ricardo Parodi Buendía y, en dicha razón, glosa el siguiente extracto de su declaración: “él [refiriéndose a la víctima] era un hombre que tenía acceso fácil, lo recibían los viceministros, ministros, incluso tuvo acercamiento con el presidente

Alan García [...] la federación de trabajadores de construcción civil, tiene una asociación CONAFOVISER, donde participaban el Estado Peruano, los trabajadores y los empresarios, entonces justamente el acercamiento que tenía Pedro con el empresariado y ese trabajo tripartito dio buenos resultados [...]", *"alguna gente fundamentalista pensaban que eso era traición..."*.

Como en el caso anterior la Sala superior, en mayoría, se limita a transcribir la cita de su relato sin mayor evaluación específica respecto a su dicho. Sumado a ello, dicho órgano jurisdiccional tampoco consideró en este punto, sea a favor o en contra, el tenor de lo depuesto por el testigo [REDACTED] [REDACTED] (militante de la Federación de trabajadores de Construcción Civil)³⁷ quien indicó que el agraviado se había convertido en un líder, cabeza visible del grupo de sindicalistas, resaltando el protagonismo que ostentó en la época. Así como lo descrito por el testigo [REDACTED] [REDACTED] (militante de la Federación de trabajadores de Construcción Civil)³⁸ quien señaló que [REDACTED] no poseía una buena relación con el gobierno de turno debido a las políticas antilaborales implementadas. Asimismo, se soslayó valorar lo expuesto por el testigo [REDACTED] (comandante general del Comando de Instrucción y Doctrina del EP)³⁹ quien precisó que el agraviado poseía gran arraigo y liderazgo en la clase trabajadora, además resaltó la fuerza de sus reclamos como secretario general, que llamaba la atención y que tomó conocimiento en las investigaciones que desplegó que el agraviado se estaba convirtiendo en un líder de oposición muy peligroso para el gobierno de Fujimori Fujimori, por lo que era necesario eliminarlo por razones políticas. Asimismo, indicó que el más beneficiado con el hecho era el Gobierno.

Es preciso referir que, **con independencia de la favorabilidad o el rechazo que se brinden de dichos relatos en la acreditación de los hechos, pues rige el criterio de conciencia en la valoración de la prueba**, la esencia del presente análisis se dirige a **evidenciar la flagrante omisión en el razonamiento desplegado por el Tribunal superior frente a la plural prueba acopiada en autos**, aspecto que no puede ser subsanado ante esta instancia por constituir un **vicio de fondo en clara contravención del deber de motivación y esclarecimiento**.

8.7. Agregado a ello, el Tribunal Superior, en mayoría, se remite a lo expuesto por los PNP Máximo Félix Rivera Díaz y José Antonio Villacorta Guzmán, quienes se encontraron a cargo de la investigación inicial de los hechos (con inmediatez a su materialización), la misma que concluyó en el procesamiento y condena de cinco presuntos miembros de la OT-SL. Estos testigos precisaron, en concreto, que por investigaciones de la fecha se

³⁷ Sesiones de audiencia de juicio oral del 8 de septiembre de 2020, foja 9501, y del 25 de agosto de 2020, foja 9472.

³⁸ Sesión de audiencia de juicio oral del 20 de febrero de 2020, foja 9373.

³⁹ Sesión de audiencia de juicio oral del 24 de febrero de 2021, foja 9810 y del 8 de marzo de 2021, foja 9825.

obtuvo conocimiento de que el agraviado [REDACTED] era blanco de SL o el MRTA. En esta línea se glosa la publicación del diario Expreso del 9 de noviembre de 1990, según la cual una turba terrorista ingresó a construcción civil con la finalidad de matar a [REDACTED].

En este punto es pertinente señalar que el órgano de primera instancia, en mayoría, **omitió flagrantemente considerar** que el testigo [REDACTED]⁴⁰ fue claro al indicar que la víctima efectuaba movilizaciones y reclamos, atentando contra la paz laboral, y que dicho supuesto, hablando políticamente, podría ser un obstáculo para la gobernabilidad. Además, tampoco se incorporó en el análisis la fuente y respaldo de las investigaciones a las que se hace referencia. Siendo pertinente resaltar que las pesquisas iniciales de los hechos, en donde participaron los testigos, conllevó al procesamiento de Jenny María Rodríguez Neyra, Margot Cecilia Domínguez Berrospi, Marino Rafael Uscata, Hernan Ismael Dipas Vargas, José Marcos Yglesias Cotrina, Percy Glodoaldo Carhuas Tejada y Yuri Higinio Huamaní Gazani, presuntos miembros terroristas autores de la muerte del agraviado. Estos sujetos fueron procesados en la vía militar (jueces sin rostro) y ulteriormente condenados a la pena de cadena perpetua, en el año 1998. Proceso que se declaró nulo, remitiéndose los actuados a la vía penal respectiva: Expediente N.º 485-03 seguido ante la Sala Penal Nacional. Dicho órgano jurisdiccional, tras el contradictorio, emitió la sentencia del 7 de marzo de 2006 (foja 4347) por la cual se absolvió a los referidos, pronunciamiento que fue confirmado por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia por ejecutoria recaída en el Recurso de Nulidad 2041-2001 (foja 4071).

Por otro lado, en cuanto a la alusión del recorte periodístico del diario Expreso se debe indicar que si bien, en el marco del principio de prueba, las publicaciones periodísticas podrían surtir efectos probatorios, es preciso establecer y verificar su seriedad y entidad en tanto se refieran a hechos públicos o de relevancia política general (puesto que no podría tratarse de una noticia aislada de prensa), así como la idoneidad, correlación e inexistencia de cuestionamientos sobre su veracidad, lo que no se aprecia en el análisis desplegado por la Sala Superior en mayoría.

8.8. Continuando con el análisis se aprecia que la Sala Superior en mayoría sostuvo como parte de la motivación absolutoria que, a la fecha de materializado el evento de sangre *sub litis*, el Destacamento Colina había culminado con sus acciones, siendo su última intervención en la operación militar realizada en Chanchamayo a fines de noviembre de 1992. Para estos efectos se remitió al tenor de lo resuelto en la sentencia del 7 de abril de 2009 recaída en el Expediente AV 19-2001, caso Barrios Altos (incorporada como prueba trasladada a la presente causa), de forma que se trataría de un

⁴⁰ Sesión de audiencia de juicio oral del 8 de julio de 2021, foja 9998.

hecho notorio judicial; por lo que, no se acredita la titularidad de los cargos que formula el titular de la acción penal.

Frente a lo expuesto, es preciso señalar que, en el razonamiento valorativo expuesto por la Sala superior, en mayoría, nuevamente soslayó analizar, la declaración del testigo **Hércules Gómez Casanova** (ex miembro del Destacamento Colina-equipo de aniquilamiento)⁴¹ quien reconoció que si bien a diciembre de 1992, el destacamento no funcionaba con normalidad o regularidad, de acuerdo a la necesidad se agrupan en razón de dos, tres o hasta diez agentes para materializar actividades específicas. En su caso, ejemplifica dicho accionar refiriendo que junto con otros nueve agentes participó en la incineración de los cadáveres de La Cantuta. En la misma línea el testigo **Meneses Montes de Oca**⁴² quien precisó que para diciembre de 1992 se encontraban en un proceso de transición y desactivación, que pasaron a ser como una especie de agente hormiga. Sumado a ello, la testigo [REDACTED]⁴³, hermana de Mariela Barreto, ex miembro del Destacamento Colina, señala que en 1993 su hermana seguía perteneciendo al Grupo Colina, efectuando trabajos de seguimiento.

Los relatos expuestos controvierten de manera directa a lo depuesto por la Sala Superior, en mayoría, respecto a la vigencia del Destacamento Colina en el periodo temporal en que se materializaron los hechos, aspecto que demandó una respuesta motivada por parte del citado órgano jurisdiccional pese a lo cual no se concretó.

8.9. Por otro lado, la Sala Superior, en mayoría, sostiene que las características y forma de ejecución del evento de sangre en debate no se enmarca ni guarda relación con la modalidad o patrón de actuación típica del Grupo Colina. Además, realiza un comparativo entre dicho accionar y el de Sendero Luminoso, tras lo cual concluye en que dichos aspectos restan solvencia a la hipótesis fiscal, posicionando como probable que los hechos fueron materializados por dicha organización terrorista.

Para temas didácticos este Tribunal Supremo ha efectuado un esquema comparativo con el resumen central de cada uno de los aspectos evaluados por el órgano de instancia:

	GRUPO COLINA	SENDERO LUMINOSO
Objetivos	Colectivos Personas sindicadas como terroristas	Individuales Oficiales, PNP, funcionarios, autoridades políticas, dirigentes sociales
Alcance de actuación	Excesivos rastros de violencia, uso de material militar, múltiples testigos e inusual movimiento de personas	A escondidas
Contexto	Atentados de noche y madrugada	Atentados de día
Desplazamiento	Vehículos y camionetas	A pie
Presencia femenina	No como parte de los grupos de asalto	La presencia femenina era típica
Modus operandi	Reglaje, detención, sustracción, traslado, tortura, interrogación, eliminación/incineración y	Reglaje, eliminación y repliegue

⁴¹ Sesiones de audiencia de juicio oral del 11 de mayo de 2021, foja 9880, del 19 de mayo de 2021, foja 9907 y del 24 de mayo de 2021, foja 9936.

⁴² Sesión de audiencia de juicio oral del 24 de agosto de 2021, foja 10 049.

⁴³ Sesiones de audiencia de juicio oral del 23 de marzo de 2021, foja 9846.

	enterrados en una capa gruesa de cal	
Reivindicación de actos	No	Sí, en "El Diario"
Período de actuación	Operó formalmente hasta noviembre de 1992	Inicio de aniquilamientos en 1982 y se extendió incluso con posterioridad a la captura de Abimael en septiembre de 1992
Vestimenta	Militar, pantalones oscuros, chompas negras de cuello alto, encapuchados y armados	Prenda civil
Armamento	Armas de uso militar: HK con silenciador y fusil G3	Revólveres y dinamita
Lugar de ejecución	Domicilio de víctimas o residencias universitarias	Vía pública

n propia

Elaboració

8.10. Ahora bien, frente al razonamiento expuesto este Tribunal Supremo identifica **falencias que ponen en cuestión la conclusión arribada en la sentencia absolutoria**. Iniciaremos evaluando el extremo referido a los objetivos de la organización. Resulta manifiestamente errado que el Tribunal Superior restrinja el accionar del Destacamento Colina a colectividades y presuntos miembros terroristas. Como hemos detallado a precisión en los **Considerandos 7.5 a 7.10** de la presente ejecutoria suprema, a la fecha de emisión de la sentencia recurrida, trasciende como verdad legal que el Destacamento Colina se constituyó en el brazo de aniquilamiento del Gobierno de turno, como tal desplegaba un propio programa antsubversivo orientado no solo a la eliminación de personas tildadas como insurgentes sino también de **aquellas identificadas como contrarias al régimen Fujimori Fujimori**. De aquí la condena por **actos sistemáticos de ejecuciones extrajudiciales indiscriminadas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y torturas**, muchos de estos actos en la clandestinidad, por lo que tampoco resulta razonable encasillar a la actuación del Grupo Colina como exclusivamente abierta al público y en horarios específicos, ni en la misma línea es pertinente afirmar que los eventos materializados por SL fueron a plenitud escondidos, durante el día o en lugares específicos, pues no se condice con la naturaleza y real alcance de su accionar. **Confirmar una conclusión de este tipo sin un sustento probatorio suficiente y una adecuada motivación resulta insostenible.**

En lo que concierne al desplazamiento, la Sala Superior soslaya que la hipótesis fiscal sostiene que los agresores de la víctima habrían previamente controlado el tránsito de la zona, aspecto que no se ha ventilado en la sentencia. Tampoco se ha evaluado que el Destacamento Colina contaba en su estructura con un grupo de contención, cuyas labores permitían garantizar la materialización de los hechos.

Aunado a ello, los fácticos refieren que en la materialización del evento de sangre se contó con participación femenina. Si bien la Sala Superior precisa que en el Destacamento Colina estas no formaban parte de los grupos de asalto, a diferencia de la OT-SL, sin embargo **no evaluó de manera integral el detalle de los hechos**, puesto que, si bien en estos se describe la presencia de féminas, no las posicionan como agentes directos de la consumación del evento. Contrariamente, se postula que una de estas se

encontraba de pie portando un arma de fuego mientras el resto de sujetos que atacaba realizaron disparos.

En cuanto a la alusión al *modus operandi* se aprecia que la Sala de instancia **no precisó en qué medida la forma en que se materializaron los hechos es incompatible** con la manera de accionar del Grupo Colina y cómo sí lo sería para el caso de la OT-SL, máxime si en ambos grupos destacan el reglaje y la eliminación como características principales, limitándose el Tribunal de instancia a mencionarles sin mayor análisis. Además, en esta línea la testigo [REDACTED], pareja del agraviado, señaló que tras el CADE 1992 este le indicó que su vida corría peligro y que recibió una llamada informándole que era objeto de reglaje. En la misma línea hizo alusión a presuntas acciones de seguimiento y vigilancia con vehículos sin placa y que uno de los miembros del Destacamento Colina, Mariela Barreto, habría intentado infiltrarse como empleada del hogar. En la misma línea no se consideró la declaración de [REDACTED], hermana de la aludida Mariela Barreto, quien señaló que la citada desplegaba labores de seguimiento. Tampoco lo depuesto por el testigo [REDACTED] quien precisó que el agraviado le señaló la presencia de personas sospechosas por inmediaciones de su casa. Factores que se omitieron considerar en el análisis, pese a formar parte del grueso de pruebas actuadas.

8.11. Un aspecto relevante en la determinación de responsabilidad es el referido a la reivindicación del evento de sangre por parte de Sendero Luminoso. En esta línea la Sala Superior construye su razonamiento en razón a lo depuesto por el testigo [REDACTED]⁴⁴, líder de Sendero Luminoso, quien indicó que “El Diario” se atribuyó el aniquilamiento del agraviado, y precisó que [REDACTED] era un tipo totalmente negativo para la revolución. Sumado a ello, se hace alusión a la llamada “Entrevista del Siglo” realizada por [REDACTED] a [REDACTED], donde este último indicó que la CGTP era enemiga del pueblo y revisionista. Factores considerados como elementos indiciarios que debilitarían la línea acusatoria.

En este orden de ideas, corresponde referir que la Sala superior omitió considerar en su análisis que el referido testigo [REDACTED] indicó que la referencia expuesta no le consta y que le generaron dudas respecto a la titularidad de la muerte de [REDACTED]. Agregó que no hubo un informe oficial, dado que, desde la detención de [REDACTED], la OT-SL estuvo desarticulada. Es oportuno precisar que **la observación que formula este Tribunal Supremo no se orienta a direccionar uno u otro tenor de lo depuesto por el testigo o la selección arbitraria de la actividad probatoria. Lo que se pretende es garantizar que el razonamiento que soporta la decisión final se encuentre plenamente motivado dada la especial sensibilidad de los**

⁴⁴ Sesión de audiencia del 21 de junio de 2021, foja 9957.

hechos materia de dilucidación, máxime en un aspecto tan relevante como el que se analiza en este extremo.

8.12. Otro de los fundamentos centrales del análisis valorativo absolutorio es el relacionado con los manuscritos de los ex agentes de inteligencia [REDACTED] y [REDACTED].

Como prelude a este análisis es preciso hacer mención que con antelación al procesamiento de los ahora absueltos y de manera coetánea a los hechos, estos fueron objeto de investigación que conllevó al procesamiento y condena de Jenny María Rodríguez Neyra, Margot Cecilia Domínguez Berrospi, Marino Rafael Uscata, Hernán Ismael Dipas Vargas, José Marcos Yglesias Cotrina, Percy Glodoaldo Carhuas Tejada y Yuri Higinio Huamaní Gazani, como se precisó en el punto 8.7 de la presente resolución. En dicha oportunidad, la investigación policial y la justicia militar concluyó que la titularidad de la muerte de [REDACTED] se encontró en manos de la OT-SL. Sin embargo, la justicia ordinaria concluyó en la absolución de estos procesados, conforme sentencias recaídas en el Expediente N.º 485-03 y la ejecutoria suprema recaída en el Recurso de Nulidad 2041-2001.

De manera paralela, el 13 de mayo de 1997 la esposa del agraviado, [REDACTED], formuló denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra los miembros del Grupo Colina, con motivo de la ventilación de una carta del agente de inteligencia operativo [REDACTED], así como en base a lo depuesto por [REDACTED] quienes expusieron la titularidad de dicho atentado por parte del referido destacamento de aniquilación. Con dicho motivo, la Comisión de Derechos Humanos y Pacificación del Conflicto del Congreso de la República nombró una subcomisión de congresistas para desplegar la investigación respectiva, que concluyó por mayoría en el archivo de la investigación.

Posteriormente, el 4 de julio de 1997, la esposa del agraviado acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e interpuso denuncia contra el Estado por la muerte de [REDACTED], frente a lo cual el Estado peruano se allanó y reconoció que en la muerte de Huilca existió participación y responsabilidad del Estado, violándose el derecho a la vida, entre otros derechos. Finalmente, mediante sentencia del 5 de marzo de 2005 la CIDH dispuso que el Estado investigue efectivamente los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la ejecución de [REDACTED].

8.13. De lo expuesto resalta la importancia en el análisis de los manuscritos en cuestión. Para el Tribunal Superior dichas instrumentales carecen de suficiente entidad para determinar responsabilidad penal y construir un soporte probatorio condenatorio, dado que no entrañan compromisos epistémicos absolutos y vinculantes para los jueces, constituyendo instrumentales estrictamente referenciales, lo cual resta fiabilidad a su

contenido. Además, precisa que no poseen fecha cierta, no en todos se menciona el asesinato de [REDACTED] (únicamente en 3), se elaboraron cuando los declarantes se encontraban privados de su libertad, poseían un contenido genérico, sin detalles ni datos relevantes. Asimismo, por el cargo que poseían los suscribientes no tenían acceso a la información ([REDACTED] pasó a retiro en el año 1986). Finalmente, en cuanto a la probidad de los testigos se precisa que se determinó que participaron en actos de colaboración y espionaje por los delitos de traición a la patria. En mérito a ello, el órgano jurisdiccional de primera instancia descarta a plenitud su relato.

Acto seguido procede con la evaluación de las manifestaciones de ambos suscribientes. En cuanto a [REDACTED] señala que el testigo no presencié los hechos de manera directa, los recibió de fuente desconocida (testigos indirectos). Además, en su tercera y cuarta declaración niega la veracidad y existencia de la carta en cuestión. Su testimonio fue referencial y existen testigos que indican que el citado indicó que el manuscrito tuvo como finalidad el lograr su libertad y que no pertenecía al Grupo Colina.

En cuanto a las manifestaciones de [REDACTED] se precisa que, desde la primera declaración brindada, el testigo se retractó y negó su firma en las cartas, supuesto que resta credibilidad a su dicho.

8.14. Al respecto, este Tribunal Supremo considera necesario precisar que si bien el tenor de las cartas en análisis no resulta vinculante *per se*, ello no soslaya la necesidad de un análisis conjunto y contextualizado entre su contenido incriminatorio y el tenor de lo depuesto por los suscribientes como órganos de prueba. En este sentido, la evaluación probatoria de las citadas misivas no puede efectivizarse de manera aislada y ajena, puesto que provienen de una fuente que ha participado en el contradictorio, de aquí que **demandan un análisis conjunto previo a ser descartadas casi de manera liminar.**

8.15. Además, en el análisis de valoración de las retractaciones, la Sala superior no evaluó aspectos estructurales de la construcción de las declaraciones como son los relacionados con su solidez, coherencia, exhaustividad, entre otros aspectos. Tampoco se emitió pronunciamiento alguno respecto a la razonabilidad de la justificación postulada por los deponentes ni se verificaron aspectos de corroboración ni las circunstancias contextuales en que se materializaron dichos relatos. Máxime si consideramos que en el caso de [REDACTED] existe un retorno a la versión sindicalista inicialmente referida, además existe referencia a presunta violación de las garantías constitucionales en la retractación, **aspectos no consideramos a favor o en contra por parte de la Sala Superior, en mayoría.** Además, no se debe soslayar que aun cuando existe una negativa a reconocer la titularidad de lo suscrito, convergen en autos las

Pericias de Grafotecnia 508/2003 y 661/2003, debidamente ratificadas en el acto oral (sesión de audiencia de juicio oral del 24 de enero de 2022, foja 10 565), que concluyen que **la firma y huella en los manuscritos sí corresponde a [REDACTED] y [REDACTED]**.

En este punto resultan ilustrativas las gráficas estructuradas en el voto en minoría (foja 397), pues permiten ejemplificar visualmente el detalle de lo expuesto:

Declaración de [REDACTED]:

fecha	posición	Medio de prueba	Fiscal
1992.10.20	Incrimina	Carta	
1993.01.23	Incrimina	Carta	
1993.02.10	Incrimina	Carta	
1993.03.27	Incrimina (Huilca)	Carta conjunta	
1994.04.22	Incrimina	Carta	
1995.09.01	Incrimina	Carta	
1996.01.08	Incrimina	Carta	
1997.11.23	Incrimina	Video	
	Indulto		
1998.01.05	Retractación	Declaración	Fernando Egas Contreras
1998.01.27	Retractación	Declaración	Fernando Egas Contreras

Declaración de [REDACTED]:

fecha	posición	Medio de prueba	Fiscal
1993.03.27	Incrimina	Carta conjunta	
1997.12.11	Incrimina	Declaración	Julio Cuentas Cuentas
1998.02.11	Retractación	Declaración	Fernando Egas Contreras
2000.11.01	Incrimina	Carta	
2000.12.21	Incrimina	Carta	
2001.02.06	Incrimina	Declaración	Flor de María Alba López
2003.01.23	Incrimina	Declaración	Carlos Alberto Nivin Valdiviezo

Por otro lado, si bien se hizo referencia a lo declarado por Ángel Sauni Pomalaya respecto a que Ayalo Calderón le comunicó que redactó el manuscrito para lograr su libertad y que este era miembro de SL, se obvió considerar que el citado testigo a nivel policial (foja 2019, con participación del representante del Ministerio Público) indicó que tomó conocimiento por relato de Pedro Petrell (ex Colina) que junto con Chuqui Aguirre fueron encomendados para eliminar a Pedro Huilca, versión que también refrendó [REDACTED] cuando lo encontró en el penal Yanamayo en 1996 donde le indicó que fue el SIE.

8.16. Respecto a lo depuesto por las **testigos presenciales** Martha Flores Gutierrez, el fundamento absolutorio señala que no es razonable por regla de la experiencia que en su primera declaración no identificó al mayor Martin Rivas y otros en 1992, y luego años después recién lo efectivice por referencia a una fuente ajena (manuscrito). Asimismo, respecto a lo declarado por [REDACTED], la sentencia precisa que no identificó a los acusados ejecutores. La referencia a que Martin Rivas hiciera reglaje a su casa días antes no es razonable pues era una organización bien estructurada y conformada por más de 30 efectivos y el referido era jefe. Finalmente, precisa que el testigo [REDACTED] (hijo político de agraviado) no observó nada porque cayó al ser impactado por arma de fuego.

Se aprecia que la sentencia no incorporó en su valoración los reconocimientos formulados por la esposa e hija del agraviado como parte de los primeros actos de investigación por considerar que carecieron de las

garantías mínimas exigidas por Ley (el reconocimiento se efectuaba a través del agujero de la chapa de la puerta), sin embargo precisa que su relato incriminatorio posteriormente emitido (tras la ventilación de las cartas) no permiten crear un andamiaje probatorio sólido. Para estos efectos el Tribunal en mayoría recurre a la psicología del testimonio, lo que lleva a otorgar credibilidad a las declaraciones que los testigos brindaron en los años 1992 y 1993, según las cuales no pudieron visualizar al autor de los disparos ni al resto de participantes.

Sin embargo, la sentencia **no consideró en su análisis el contexto histórico social en que se desarrolló la investigación inicial de los hechos** (a lo largo de los años y tras una ardua actividad procesal se ha establecido que en dicho periodo temporal se materializaron severas vulneraciones a los Derechos Humanos). Además, durante el plenario se oralizaron publicaciones periodísticas coetáneas a la fecha de los hechos, donde las aludidas testigos señalaban de manera clara y contundente que las personas detenidas no eran las responsables del evento de sangre (foja 5260, 5344 y 8934), incluso se verifica la incorporación de una nota periodística que refiere que la esposa e hija de Pedro Huillca declararon que los autores del hecho fueron paramilitares (foja 8934), pese a ello, la Sala superior no las consideró en su análisis, no las descartó ni les otorgó un valor probatorio concreto, únicamente las obvió, aspecto que vulnera el deber de motivación debida.

En esta misma línea declararon [REDACTED] (militante de CGTP, ex secretario de la CGTP)⁴⁵ quien refirió que en el interín de la primera investigación, la viuda Flores Gutierrez, le comunicó que “ninguno de esos cinco ha tenido que ver, no los he reconocido, no han tenido nada que ver [sic]”, además, José Antonio Villacorta Guzmán (PNP que participó en la investigación inicial-instructor)⁴⁶ indicó durante el desarrollo de los actos de investigación el problema era que la esposa del finado indicó “ellos no son”, frente a lo cual le señaló “señora usted ha indicado que ellos no son, usted no sabe todo el esfuerzo que hemos hecho para capturar a esa persona”, aspecto que debió analizarse, positiva o negativamente, atendiendo a **la referencia de los testigos respecto a actos de presión que se ejercieron en su contra**; sin embargo, pese a su incorporación al debate, la Sala superior omitió emitir pronunciamiento alguno.

8.15. Finalmente, obra en autos la Pericia Balística Forense 15593 (foja 4297), de abril de 1992, que concluye que los proyectiles hallados en la escena del crimen guardan relación con el atentado terrorista donde murió [REDACTED] (Ver Atestado 73-DIRCOTEII). Si bien concurrió al plenario el perito Neyre Fermín [REDACTED] se advierte de autos que la pericia en mención no se insertó de manera plena en el expediente, encontrándose

⁴⁵ Sesiones de audiencia de juicio oral del 11 de agosto de 2020, foja 9444 y del 25 de agosto de 2020, foja 9472.

⁴⁶ Declaración testimonial obrante a foja 5610.

pendiente la última página, donde de acuerdo con el perito aparecía su firma y podría encontrarse la referencia al anexo relacionado con el Atestado 73-DIRCOTELI y la evaluación realizada en dicho documento con motivo del atentado de [REDACTED], a efectos de cotejar las muestras en referencia, por lo que resultaría pertinente la solicitud de dichas piezas procesales.

Noveno. Conforme lo expuesto a lo largo de la presente ejecutoria suprema, trascienden falencias medulares en el análisis valorativo efectuado por la Sala Superior y que impiden confirmar el tenor de la sentencia impugnada, la misma que se orientó a desacreditar la participación global de los acusados sin referencia específica alguna, limitándose a descartar la intervención del Grupo Colina de forma genérica. Además, el razonamiento desplegado omitió la valoración de plurales medios de prueba, frente a lo cual no cabe saneamiento ni convalidación ante esta instancia, toda vez que no existe fundamento alguno esgrimido, y, como tal constituye la inobservancia de las garantías de la norma procesal. Si bien la motivación, puede ser escueta, concisa e incluso —en determinados ámbitos— por remisión⁴⁷, pues su suficiencia se encuentra ligada a un razonamiento que presente, una explicación suficiente, lógico y jurídicamente, capaz de permitir a las partes identificar, incluso de manera implícita los criterios fácticos y jurídicos que sostienen la decisión. En el caso concreto, el planteamiento acusatorio y la postulación probatoria no fue absuelto de manera idónea con lo cual se afectó el deber de motivación como correlato del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. Por tanto, nos encontramos ante una nulidad absoluta, que “se muestran o existen de pleno derecho al vulnerar sustancialmente garantías constitucionales, y pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado y grado del proceso”⁴⁸.

Décimo. En este sentido, resultan amparables los cuestionamientos formulados por los impugnantes. En consecuencia, **corresponde la anulación de la sentencia recurrida y, sin proponer una decisión de mérito, ordenar el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro Colegiado Superior**, donde deberá considerarse lo expuesto en la presente ejecutoria suprema; así como, materializarse las actuaciones probatorias que resulten necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos, de conformidad con lo normado en el numeral 1 del artículo 298 del C de PP.

Cabe resaltar que en el nuevo juzgamiento se deberá verificar un desarrollo ágil y célere de la causa, evitándose dilaciones indebidas, efectivizándose

⁴⁷ Acuerdo Plenario 6-2011/CJ-116, del seis de diciembre de dos mil once. Asunto: Motivación escrita de las resoluciones Judiciales y el principio de oralidad: Necesidad y forma. Fundamento jurídico 11.

⁴⁸ Rosas Yataco, Jorge. *Tratado de derecho procesal penal*. Tomo I. Primera edición 2013. Editorial Instituto Pacífico, p. 396.

los apercibimientos de ley y en el marco de las obligaciones que ostentan los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se deberá verificar la capacidad plena de los acusados como preludio necesario para la garantía de un debido proceso y en aras de un correcto ejercicio del deber de tutela jurisdiccional efectiva.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. DECLARAR NULA la sentencia del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, emitida por la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (foja 13 941), **que por mayoría absolvió a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Julio Rolando Salazar Monroe, Juan Nolberto Rivero Lazo y Federico Navarro Pérez**, como autores mediatos; y, a **Santiago Enrique Martin Rivas, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Nelson Rogelio Carbajal García y Wilmer Yarlequé Ordinola**, como autores directos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, **homicidio calificado-asesinato, cometido bajo el contexto de lesa humanidad**, en perjuicio de [REDACTED].

II. MANDAR el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de Colegiado Superior distinto, que deberá atender a los argumentos esgrimidos en la presente.

III. DEVOLVER los autos al tribunal superior para los fines de ley y se haga saber a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema.

Intervinieron los jueces supremos Campos Barranzuela y Maita Dorregaray, por impedimentos de los magistrados supremos Prado Saldarriaga y Báscones Gómez Velásquez.

S. S.

BACA CABRERA

TERREL CRISPÍN

VÁSQUEZ VARGAS

CAMPOS BARRANZUELA

MAITA DORREGARAY

VV/ycll